

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2819/2541

นาย แดง ดวง ศ รี
นาง อุบล ดอน มุง คุณ

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 118

ป.พ.พ. มาตรา 241

ช.ได้ทำสัญญากู้และมอบ น.ส.3 ซึ่งโจทก์เป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองให้จำเลยยึดถือไว้เป็นประกัน แต่โจทก์มิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้และมิได้ยอมรับว่ากู้เงินจากจำเลยทั้งหนังสือมอบอำนาจตามที่จำเลยอ้างเป็นพยานหลักฐานเพื่อยึดถือ น.ส.3 ดังกล่าวไว้ เป็นตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์แต่สัญญากู้และหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ จึงใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายประมวลรัษฎากรและขีดฆ่าแล้วกรณีจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้ ช. ไปกู้เงินจำเลยจำเลยจึงไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะยึด น.ส.3 ของโจทก์ไว้เพื่อบังคับชำระหนี้แก่จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษายกบังคับให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่ม 11 หน้า 110 หมู่ที่ 4 ตำบลรางสาสี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ให้โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้ทำหนังสือมอบอำนาจและมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ฉบับตามฟ้องให้นายชาติ นางซิ้ม เป็นตัวแทนไปทำสัญญากู้ยืมเงินจากจำเลยและให้จำเลยยึดถือใบมอบอำนาจและหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) ไว้เป็นประกันเงินกู้ดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ดังกล่าวคืนจนกว่าจะชำระหนี้ให้จำเลยก่อน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้คืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่ม 11 หน้า 110 หมู่ที่ 4 ตำบลรางสาส์อำเภอต่อมวัง จังหวัดกาญจนบุรี แก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์และนางทอง ดวงศรี หรืออุดมผล ร่วมกันเป็นเจ้าของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่มที่ 11 หน้า 110 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลรางสาส์ อำเภอต่อมวัง จังหวัดกาญจนบุรีนายชาติได้ทำสัญญากู้ตามเอกสารหมายเลข 7 โดยมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวให้จำเลยยึดถือไว้เป็นประกันจำเลยฎีกาว่าเมื่อนายชาติเบิกความยอมรับแล้วว่าได้กู้เงินจำเลยแสดงว่าโจทก์รู้เห็นเป็นใจและได้ลงลายมือชื่อมอบอำนาจให้นายชาติไปกู้เงินจำเลยและนำ น.ส.3 ให้จำเลยยึดเป็นหลักประกัน จำเลยจึงมีสิทธิยึดถือไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้เห็นได้ว่า แม้นายชาติจะยอมรับว่าได้กู้เงินจำเลยไปจริงก็ตามแต่โจทก์มิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้และมิได้ยอมรับว่ากู้เงินจากจำเลย ทั้งหนังสือมอบ

อำนาจตามเอกสารหมายเลข 4 และหนังสือสัญญาที่เอกสารหมายเลข 7 ซึ่งจำเลยอ้างเป็นพยานหลักฐานเพื่อยึดถือ น.ส.3 ดังกล่าวไว้ก็เป็นตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ แต่สัญญาและหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ซึ่งประมวลรัษฎากร มาตรา 118 บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะได้เสียอากรโดย ปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว" ดังนั้นสัญญา และหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ จึงฟังไม่ได้ว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายชาติไปกู้เงินจำเลย จำเลยจึงไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะยึดหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ของโจทก์ไว้เพื่อบังคับชำระหนี้แก่จำเลย

พิพากษายืน

(เหล็ก ไทรวิจิตร-ดุสิต เพชรปลูก-สกันธ์ กฤติยาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ